Armenia, Quindío, 2 de octubre de 2026

Oficio JAC-013-2026

Señor(a)
JEFE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
o quien haga sus veces
Secretaría de Desarrollo Social – Alcaldía de Armenia
Cra. 16 N.° 15-28, CAM, piso 1
uparticipacionciudadana@armenia.gov.co
Armenia, Quindío

Asunto: Derecho de petición de seguimiento a los oficios SO-PSP-3919 y SO-PSP-4029. Estado de la verificación del proceso electoral 2026–2030 de ASOCOMUNAL 10, del expediente de inscripción de dignatarios y del trámite de la demanda de impugnación.

Referencias: Radicados 2026RE43753 (2026PQR33529) y 2026RE44148 (2026PQR33806). Oficios SO-PSP-3919 del 26 de agosto y SO-PSP-4029 del 7 de septiembre de 2026. Oficio JAC-012-2026 del 2 de octubre de 2026.

Respetado(a) señor(a) Jefe:

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía N.° , Presidente y Representante Legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 de Armenia (directiva inscrita por Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026), junta afiliada a ASOCOMUNAL 10 e impugnante de la elección de sus dignatarios, presento el siguiente derecho de petición. Por estar dirigido al cargo, solicito que, si ha habido cambio de titular, lo tramite quien ejerza actualmente esas funciones, sin que ello afecte los términos legales de respuesta.

I. HECHOS

1. El 10 de agosto de 2026 se presentó ante esa Alcaldía, por correo electrónico, la demanda de impugnación contra la elección de dignatarios de ASOCOMUNAL 10 celebrada el 26 de julio de 2026. La Alcaldía le asignó el radicado 2026RE43753 el 13 de agosto y el 2026RE44148 el 18 de agosto de 2026.
2. Mediante el oficio SO-PSP-3919 del 26 de agosto de 2026, esa Unidad informó que no encontraba elementos suficientes para declarar viciado el proceso y que continuaba la verificación de ocho (8) puntos, sin decisión de fondo.
3. Mediante el oficio SO-PSP-4029 del 7 de septiembre de 2026, esa Unidad: (i) acusó recibo de la demanda; (ii) informó que el expediente electoral 2026–2030 radicado por ASOCOMUNAL 10 el 13 de agosto de 2026 se encontraba en estudio; (iii) manifestó que se abstendrá de inscribir a los dignatarios mientras existan vicios sin subsanar; (iv) señaló que la primera instancia de la impugnación corresponde a la Comisión de Convivencia y Conciliación del organismo comunal de grado inmediatamente superior, que identificó como la Federación Comunal del Quindío, a la que remitió copia del oficio; y (v) anunció que ejerce en paralelo su propio control de legalidad.
4. A la fecha, esta Junta no ha recibido el resultado de la verificación de los ocho (8) puntos, ni decisión sobre el expediente de inscripción, ni comunicación alguna de la federación sobre la recepción del traslado.
5. Por Oficio JAC-012-2026 de esta misma fecha, esta Junta dirigió derecho de petición a las Comisiones de Convivencia y Conciliación de la Federación Comunal del Quindío y de la Federación Comunal de Armenia, y solicitó a esa Unidad su remisión, por existir incertidumbre sobre la federación a la que está afiliada ASOCOMUNAL 10.

II. CONSIDERACIONES

1. **Término para decidir la inscripción.** El artículo 2.3.2.1.5.6 del Decreto 1501 de 2023 concede al organismo comunal veinte (20) días calendario, contados desde la elección, para radicar la

documentación ante la entidad de inspección, vigilancia y control (parágrafo 1), y a esa entidad quince (15) días hábiles, contados desde la entrega completa de la documentación, para expedir el acto de inscripción (parágrafo 2). Si la documentación radicada el 13 de agosto de 2026 hubiera estado completa, ese término habría vencido el 4 de septiembre de 2026, descontado el festivo del 17 de agosto. Por eso es necesario conocer si la documentación estaba completa, si se requirió a ASOCOMUNAL 10 para completarla y en qué estado se encuentra la actuación.

2. **Decisión expresa y motivada.** La abstención anunciada en el oficio SO-PSP-4029 debe concretarse en una decisión expresa y motivada que resuelva sobre la solicitud de inscripción, notificada a los interesados. Esta Junta, como impugnante y afiliada, tiene interés directo en esa actuación y solicita ser reconocida como tercero interviniente, conforme a los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011.

3. **Requerimientos a la Comisión de la federación.** El parágrafo 1 del artículo 53 de la Ley 2166 de 2021 dispone que la instancia comunal se entiende agotada cuando la Comisión de Convivencia y Conciliación no atiende, sin justificación, hasta dos (2) requerimientos de la entidad de inspección, vigilancia y control. Agotada esa instancia, el parágrafo 2 ordena que asuma el conocimiento la entidad que ejerce el control y la vigilancia. Para que la demanda no quede sin trámite, se solicita a esa Unidad efectuar el requerimiento correspondiente a la Comisión competente.

4. **Oportunidad de la remisión.** El artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, ordena remitir al competente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, el escrito que llegue a una autoridad no competente. La demanda fue registrada por esa Alcaldía el 13 de agosto y la remisión se informó el 7 de septiembre de 2026. Por ello se solicita la copia y la constancia de ese traslado, que permiten establecer desde cuándo corre el término de la primera instancia.

III. PETICIONES

1. Informar el resultado de la verificación de cada uno de los ocho (8) puntos anunciados en el oficio SO-PSP-3919, con la conclusión adoptada sobre cada uno y los documentos que la soportan.

2. Informar el estado del expediente electoral 2026–2030 radicado por ASOCOMUNAL 10 el 13 de agosto de 2026: si la documentación estaba completa a esa fecha; si esa Unidad requirió a la asociación para completarla o subsanarla, en qué fecha y sobre qué puntos; si la asociación respondió; y la fecha de entrega completa a partir de la cual se cuenta el término del parágrafo 2 del artículo 2.3.2.1.5.6 del Decreto 1501 de 2023.

3. Confirmar que no se ha expedido acto de inscripción de los dignatarios de ASOCOMUNAL 10 para el período 2026–2030, y que no se expedirá mientras subsistan vicios sin subsanar. Resolver la solicitud de inscripción mediante decisión expresa y motivada.

4. Reconocer a esta Junta como tercero interviniente en la actuación de inscripción (arts. 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011) y notificarle, en el correo oficial, cualquier decisión que se adopte en ella, con indicación de los recursos que procedan.

5. Informar el alcance, el fundamento normativo, las etapas y los términos del control de legalidad anunciado en el oficio SO-PSP-4029, y su estado actual.

6. Expedir copia del oficio o la comunicación con la que se dio traslado de la demanda a la federación, con la constancia de envío y de recibo, la fecha y el medio o la dirección empleados.

7. Efectuar a la Comisión de Convivencia y Conciliación de la federación competente el requerimiento previsto en el parágrafo 1 del artículo 53 de la Ley 2166 de 2021, para que informe si avocó conocimiento de la demanda, la fecha y el cronograma de decisión; y, de no ser atendido sin justificación, efectuar el segundo requerimiento y asumir el conocimiento conforme al parágrafo 2 del mismo artículo.

8. Expedir copia del expediente electoral radicado por ASOCOMUNAL 10 el 13 de agosto de 2026, con la anonimización de los datos personales que no sean públicos, conforme a la Ley 1581 de 2012.

La petición 8 es de documentos y debe resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción; las demás, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

IV. FUNDAMENTOS

Artículos 23, 29 y 38 de la Constitución Política; artículos 13, 14, 21, 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011, los tres primeros sustituidos por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015; artículos 53, 56, 58 y 76 de la Ley 2166 de 2021; artículos 2.3.2.1.2.2.2 y 2.3.2.1.5.6 del Decreto 1501 de 2023; y Ley 1581 de 2012.

V. ANEXOS

1. Oficio JAC-012-2026 del 2 de octubre de 2026.
2. Resolución N.° 282 del 23 de junio de 2026, de la Secretaría de Desarrollo Social.

VI. NOTIFICACIONES

Las respuestas y notificaciones se recibirán exclusivamente en el correo oficial de la Junta, jaclosprofesionales@gmail.com, cuya utilización como medio de notificación electrónica se acepta expresamente (art. 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art. 10 de la Ley 2080 de 2021). Dirección física: , barrio Los Profesionales, Armenia. Teléfono: .

VII. CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

El presente oficio consta de **tres (3) páginas**, numeradas consecutivamente e identificadas en su pie con la referencia Oficio JAC-013-2026 y la cédula del firmante. Ningún folio separado del conjunto tiene validez por sí solo ni compromete a la Junta.

Atentamente,

firma retirada

MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
C.C.
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales – Comuna 10
jaclosprofesionales@gmail.com · Tel.

Con copia: Secretaría de Desarrollo Social de Armenia (desarrollosocial@armenia.gov.co); Personería Municipal de Armenia, Cra. 14 N.° 21-14 (comunicaciones@personeriarmenia.gov.co); archivo de la Junta.